공정거래위원회

보도자료

대한민국 대전환 한국판뉴딜

2021년 11월 19일(금) 배포	소비자정책국 약관심사과
2021년 11월 22일(월) 조간부터 보도가능 방송 · 인터넷 매체는 **11월 21일(일) 낮 12시**	담당과장: 황윤환(044-200-4450) 담당: 이미옥 사무관(044-200-4451)

7개 임대 서비스 사업자의 불공정 약관 시정

- 과중한 지연손해금 조항, 계약해지 제한 조항 등 수정 · 삭제 -

■ 공정거래위원회(위원장 조성욱, 이하 공정위)는 7개 임대 서비스 사업자들*의 약관을 심사하여 설치비·철거비 부담 조항, 과중한 지연손해금 조항 등 13개 유형의 불공정 약관 조항을 시정했다.

* ㈜교원프라퍼티, 에스케이매직㈜, 엘지전자㈜, 청호나이스㈜, 코웨이(주), 쿠쿠홈시스(주), ㈜현대렌탈케어

[불공정 약관 조항]

① 월 임대료 지연손해금 조항(6개사)
② 개인정보 처리 조항(2개사)
③ 설치비 조항(5개사)
④ 철거비 조항(2개사)
⑤ 청약 철회 조항(3개사)
⑥ 등록비 조항(2개사)
⑦ 고객 신용카드 사용 조항(2개사)
⑧ 재판관할 조항(3개사)
⑨ 폐기비 조항(1개사)
⑩ 물품관리 및 유지 책임 조항(1개사)
⑪ 임대료 청구 조항(1개사)
⑫ 계약 자동 갱신 조항(1개사)
⑬ 환불 조항(1개사)

■ 빠르게 성장하고 있는 임대 서비스 분야의 불공정 약관을 시정하여 이용자들의 권익이 보호되고, 해당 시장이 건전하게 성장·발전할 수 있는 계기가 될 것으로 기대된다.

1 시정 배경

□ 최근 인구구조 변화, 제품의 교체 주기 단축 및 공유경제 확장 등으로 인해 소비행태가 '소유'에서 '사용' 중심으로 전환됨에 따라 임대 산업이 큰 폭으로 성장하고 있다.*

* 국내 임대 시장 전체 규모는 2020년 기준 40조 원이며, 그 중 개인 및 가정용품 임대 시장 규모는 10.7조 원으로 추산(KT경제경영연구소, 하나금융경영연구소)

□ 국내 임대 시장은 대기업과 중견, 중소기업 및 개인사업자가 차별화된 시장을 형성하면서 임대의 영역이 확대되었고 임대 대상 품목이 세분화되면서 성장이 가속화되는 추세이다.

○ 과거 정수기, 공기청정기, 안마의자와 같은 고가의 제품이 임대의 주요 대상이었다면 이제는 임대의 영역이 가전제품, 가구, 의류 등에 이르기까지 광범위하게 확장되고 있다.

□ 한편, 1372소비자상담센터, 국민권익위원회에 따르면 임대 서비스에 대한 소비자 불만 및 민원 신청도 해마다 증가*하고 있는 추세이다.

* 2018년 13,383건→2019년 15,317건→2020년 17,524건→2021년 4월 3,662건(1372 소비자상담센터)

○ 불만 유형 중 청약 철회·계약해지 시 설치비, 철거비 등을 요구하여 청약철회권·해지권을 제한하는 조항, 개인정보를 침해하는 조항 등이 확인된다.

□ 이에, 공정위는 7개 주요 임대 서비스 사업자들의 약관에 대해 직권조사를 실시하였고, 해당 사업자들은 심사 과정에서 불공정 약관 조항을 모두 스스로 시정*했다.

* 에스케이매직, 교원프라퍼티, 엘지전자, 청호나이스, 현대렌탈케어는 시정완료 하였으며, 쿠쿠홈시스는 '21. 12. 중순., 코웨이는 '22. 1. 초경까지 완료할 예정

2 시정 내용

1. 월 임대료 지연손해금 조항

□ **(시정 전)** 고객이 월 임대료를 정해진 날짜에 납부하지 않고 연체할 경우, 고객에게 월 임대료에 대하여 지연손해금을 연 15% ~ 96%로 가산하여 납부하도록 하였다.[교원프라퍼티, 에스케이매직, 엘지전자, 청호나이스, 코웨이, 쿠쿠홈시스]

□ **(불공정성)** 상법 제54조(상사법정이율)은 상행위로 인한 채무의 법정이율은 연 6%, 민법 제379조(법정이율)은 이자 있는 채권의 이율은 다른 법률의 규정이나 당사자의 약정이 없으면 연 5%로 정하고 있고,

ㅇ 공정위의 정수기 임대차(임대)·자동차 대여 표준약관을 예로 살펴보면, 월 임대료 연체 등 금전채무의 이행을 지체할 경우, 상사법정이율(연 6%)에 따른 지연손해금을 고객이 지급하는 것으로 정하고 있다.

ㅇ 그러나, 해당 약관조항들은 상기 법정이율 등에 비교해 볼 때 고객에 대하여 부당하게 과중한 지연손해금의 손해배상 의무를 부담시키는 조항에 해당하여 약관법 제8조에 해당되어 불공정하다.

□ **(시정 후)** 사업자들은 연체된 월 임대료에 대하여 지연손해금을 상사법정이율(연 6%)로 시정하였다.

시정 전	시정 후
(예시)청호나이스 제8조(연체료) 고객이 약정불입일 이내에 임대료를 납부하지 못한 경우 연체한 월 임대료에 대하여 지연손해금으로 **월 2%의 연체료**를 가산하여 납부하여야 합니다.	 제8조(연체료) 고객이 약정불입일 이내에 임대료를 납부하지 못한 경우 연체한 월 임대료에 대하여 지연손해금으로 **연 6%의 연체료**를 가산하여 납부하여야 합니다.

시정 전	시정 후
(예시)쿠쿠홈시스 [제14조] 청구 기준 3.고객이 요금을 납부기일까지 납입하지 아니한 때에는 회사는 14일이상의 기간을 정하여 그 이행 등을 최고한 후에도 그 이행이 없을 경우 연체기간에 따라 **매월 연체금액의 100분의 2에서 100분의 8까지 가산금을 차등적으로 부과합니다.**	[제14조] 청구 기준 3.고객이 요금을 납부기일까지 납입하지 아니한 때에는 회사는 14일이상의 기간을 정하여 그 이행 등을 최고한 후에도 그 이행이 없을 경우 **연 6%의 가산금을 부과합니다.**

2. 개인정보 처리 조항

□ **(시정 전)** 고객이 동의란에 체크를 한 번만 하면 서비스 이용약관과 개인정보 정책 등을 동시에 동의한 것으로 간주하거나, 임대 서비스와 상관없는 제3자에게 정보를 제공 또는 이벤트 안내 등을 목적으로 정보를 이용하는 것을 필수 항목으로 규정하였다.[청호나이스, 코웨이]

□ **(불공정성)** 개인정보보호법 등에서는 사업자가 고객의 개인정보 처리를 위해서는 서비스 이용약관과는 별도로 구분하여 고객에게 설명하고, 이를 고객이 명확하게 인지한 상태에서 자신의 자발적인 의사에 따라 각각 동의 여부를 결정할 수 있어야 한다.

○ 또한, 사업자는 필수 항목과 선택항목을 구분하고 고객이 선택적으로 동의할 수 있는 사항을 동의하지 아니하거나 동의를 하지 아니한다는 이유로 고객에게 서비스의 제공을 거부하여서는 아니된다.

○ 그러나, 당해 약관조항들은 관련 법령의 취지에 반할 뿐만 아니라 일정한 작위가 있을 경우 고객의 의사표시가 표명된 것으로 보는 조항, 사업자의 업무상 알게 된 고객의 비밀을 정당한 이유 없이 누설하는 것을 허용하는 조항으로서 약관법 제6조 제2항 제1호, 제11조 제4호 및 제12조 제1호에 해당되어 불공정하다.

□ **(시정 후)** 각각의 동의 사항을 구분하였고, 임대 서비스와 상관없는 제3자에게 정보를 제공 또는 이벤트 안내 등을 목적으로 정보를 이용하는 것을 필수 항목에서 선택항목으로 수정하였다.

시정 전	시정 후
(예시)코웨이 [임대계약서 전면 하단부분 고객확인사항란] 1.본인(대리인)은 계약 및 내용을 모두 확인 및 숙지하고, 제품을 정상설치 받았습니다. **2.개인신용정보 필수적 수집/이용, 조회/제공 및 선택적 수집/이용에 관한 사항은 계약확인시 본인(계약자)에 의하여 동의받은 내용에 따라 처리합니다.(약관 제11조 참조)** ※신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제32조, 제33조, 개인정보보보법 제15,제17조 참조 3. 임대등록비(설치비), 회수비, 임대료, 임대 경과 혜택규정을 확인 숙지하였습니다.(약관 제2,5,12조 참조) 4~6중략 **□ 동의**	[임대계약서 전면 하단부분 고객확인사항란] 1.본인(대리인)은 계약 및 내용을 모두 확인 및 숙지하고, 제품을 정상설치 받았습니다. **□ 동의** 2.개인신용정보 필수적 수집/이용, 조회/제공 및 선택적 수집/이용에 관한 사항은 계약확인시 본인(계약자)에 의하여 동의받은 내용에 따라 처리합니다.(약관 제11조 참조) ※신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제32조, 제33조, 개인정보보보법 제15,제17조 참조 **□ [필수] 개인(신용)정보의 수집·이용에 대한 동의(약관 제11조 1항 참조)** **□ [필수] 개인(신용)정보의 제공·조회에 대한 동의(약관 제11조 3항 참조)** **□ [선택] 개인정보 마케팅 활용에 대한 동의(약관 제11조 2항 참조)** 3. 임대등록비(가입비), 회수비, 임대료, 임대 경과 혜택규정을 확인 숙지하였습니다.(약관 제2,5,12조 참조) **□ 동의** 4~6중략 **□ 동의**
[임대약관] [제11조] 개인정보 및 신용정보의 처리 1.(필수)개인(신용)정보의 수집·이용에 대한 동의 가~나 중략 2.(선택)개인정보의 수집·이용에 대한 동의 가~다 중략 3.(필수)개인정보의 제공·조회에 대한 동의 가~라 중략	[임대약관] [제11조] 개인정보 및 신용정보의 처리 1.(필수)개인(신용)정보의 수집·이용에 대한 동의 가~나 중략 2.(선택)개인정보의 수집·이용에 대한 동의 가~다 중략 3.(필수)개인정보의 제공·조회에 대한 동의 가~라 중략

시정 전	시정 후
4.위와 같은 개인(신용)정보의 수집·이용 및 제공·조회에 대한 동의를 거부하실 수 있으나, 위 항목에 대하여 동의를 거부한 경우 계약 체결이 불가능할 수 있습니다.	4.위와 같은 개인(신용)정보의 수집·이용 및 제공·조회에 대한 동의를 거부하실 수 있으나, 필수 항목(1,3항)의 거부시 계약 체결이 불가능할 수 있습니다. 단, 선택 항목(2항)의 경우 동의 여부와 상관없이 계약 체결이 가능합니다.

3. 설치비 조항

□ **(시정 전)** 임대 물품을 설치할 때 드는 비용을 고객이 부담하게 하거나, 고객의 사정으로 중도 해지할 경우, 설치비용을 고객에게 부담하게 하였다.[에스케이매직, 청호나이스, 코웨이, 쿠쿠홈시스, 현대렌탈케어]

□ **(불공정성)** 임대 물품을 고객에게 인도하는 것은 사업자의 의무이고 사업자가 고객이 지정한 장소에 물품을 인도하여 설치하는데 드는 비용은 영업행위를 위해 지불해야 하는 비용으로서 사업자가 부담하여야 한다.

○ 민법 제623조에 따르면 임대인은 목적물을 임차인에게 인도하고 계약 존속 중 그 사용, 수익에 필요한 상태를 유지할 의무가 있고, 정수기 임대차(임대) 표준약관은 사업자가 고객이 요청하는 장소에 정수기를 인도하여 설치할 때 소요되는 운송·설치비용은 사업자가 부담하는 것으로 규정하고 있다.

○ 따라서, 설치비용을 고객이 부담하게 하는 조항은 사업자가 부담하여야 할 비용을 고객에게 전가시키는 고객에게 부당하게 불리한 조항, 고객의 해지권 행사를 제한하는 조항으로 약관법 제6조 제2항 제1호 및 제9조 제1호에 해당되어 불공정하다.

□ **(시정 후)** 초기 설치 시 뿐만 아니라 고객 사정으로 중도에 해지할 경우에도 설치비용은 사업자가 부담하는 것으로 시정하였다.

시정 전	시정 후
(예시)에스케이매직 제3조(상품의 인도 및 설치, 철거) ②회사는 전항에 의해 발생되는 최초 배송비용을 부담하고, **고객은 설치비용을 부담합니다.** 배송 및 설치장소에 따라 추가적으로 특수설치(외벽공사, 튜빙선 연장 등)가 필요한 경우 해당 비용도 설치비용에 포함됩니다.	제4조(상품의 인도 및 설치, 철거) **②회사는** 전항에 의해 발생되는 **최초 설치 및 배송비용을 부담합니다.** 단, 배송방법 또는 설치장소에 따라 추가적으로 특수설치(외벽공사, 튜빙선 연장 등)가 필요한 경우 해당 비용은 고객이 부담합니다.
(예시)현대렌탈케어 제11조(위약금 등) ①고객은 의무사용기간 중 고객의 사정으로 계약을 해지하거나 상품을 변경하는 경우 고객의 책임있는 사유로 회사가 계약을 해지하는 경우 다음 각호의 비용의 금액의 총 금액(이하 “위약금 등”이라 합니다.)을 회사에 지급하여야 합니다. 2.면제 또는 할인받은 임대료, 등록비, **설치비**	제11조(위약금 등) ①고객은 의무사용기간 중 고객의 사정으로 계약을 해지하거나 상품을 변경하는 경우 고객의 책임있는 사유로 회사가 계약을 해지하는 경우 다음 각호의 비용의 금액의 총 금액(이하 “위약금 등”이라 합니다.)을 회사에 지급하여야 합니다. 2.면제 또는 할인받은 임대료, 등록비 **<삭제>**

4. 철거비 조항

□ **(시정 전)** 계약이 만료되거나 사업자의 귀책 사유로 계약이 중도 해지될 경우, 물품의 철거 비용을 고객이 부담하게 하였다.[에스케이매직, 현대렌탈케어]

□ **(불공정성)** 임대 물품을 고객에게 인도하는 것과 마찬가지로 임대기간이 만료되어 물품을 반환해 가는 것도 사업자의 의무이므로 물품을 반환할 때 드는 비용은 사업자가 부담하는 것이 합당하다.

○ 정수기 임대차(임대) 표준약관은 계약 만료 시 철거 비용은 사업자 부담으로 하고, 고객의 귀책 사유로 계약해지 시에만 철거 비용을 고객이 부담하는 것으로 규정하고 있다.

○ 그러나, 당해 약관조항들은 사업자가 부담하여야 할 비용을 고객에게

전가시키는 고객에게 부당하게 불리한 조항, 계약의 해지로 인한 사업자의 원상회복의무나 손해배상 의무를 부당하게 경감하는 조항으로 약관법 제6조 제2항 제1호 및 제9조 제5호에 해당되어 불공정하다.

□ **(시정 후)** 계약이 만료되거나 사업자의 귀책 사유로 계약이 중도 해지할 경우, 물품의 철거 비용을 사업자가 부담하는 것으로 시정하였다.

시정 전	시정 후
(예시)에스케이매직 제3조(상품의 인도 및 설치, 철거) ④계약 중도해지되거나 계약기간이 만료된 경우 상품철거비용은 고객이 부담합니다.	 제4조(상품의 인도 및 설치, 철거) ④계약기간이 만료되거나 본 계약 제13조 제1항 및 제4항의 규정에 의하여 중도해지되는 경우 회사가 상품의 철거비용을 부담합니다. 다만, 본 계약 제13조 제2항, 제3항의 규정에 의하여 중도해지되는 경우에는 고객이 철거비용을 부담합니다.

5. 청약철회 조항

□ **(시정 전)** 「방문판매 등에 관한 법률」(이하 '방판법'이라 함)에 적용되지 않는 경우, 청약 철회가 불가한 것으로 규정하고 있어 자칫 소비자에게 청약철회권이 부여되는 「전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률」(이하 "전상법" 이라 함) 등 다른 법률에 따른 청약철회권을 제한하는 것으로 해석될 우려가 있었고, 방문판매 등 거래의 경우에 소비자의 단순 변심에 의한 청약 철회 시 물품의 반환에 필요한 비용을 고객이 부담하게 하였다.[에스케이매직, 엘지전자, 쿠쿠홈시스]

□ **(불공정성)** 방판법, 전상법 등에 따르면 소비자는 청약 철회를 할 수 있고*, 방판법은 소비자의 단순 변심에 의한 청약 철회 시 그 재화 등의 반환에 필요한 비용은 사업자가 부담하도록 규정하고 있다.

* 방판법 제8조, 전상법 제17조에는 소비자가 계약서를 받거나 재화 공급 시작일로부터 각각 14일, 7일 이내, 그리고 제품이 표시광고와 다르거나 계약과 달리 이행된 경우 3개월 이내, 그 사실을 안 날로부터 30일 이내 청약 철회가 가능한 것으로 규정

ㅇ 따라서, 당해 약관조항들은 법률에 따른 청약철회권을 상당한 이유 없이 제한하는 조항으로 약관법 제6조 제2항 제1호 및 제11조 제1호에 해당되어 불공정하다

□ **(시정 후)** 전상법 등 다른 법률에 따른 청약 철회가 가능하게 하였고 방판법에 적용되는 거래의 청약 철회 시 철거 비용을 고객이 부담하게 한 조항을 삭제하였다.

시정 전	시정 후
(예시)쿠쿠홈시스 제7조 임대계약의 청약의 철회 등 임대계약 1.고객은 임대계약의 경우에 한하여(회원제 계약 제외)방문판매 등에 관한 법률(이하 방문판매법이라 한다) 제8조에 의거 다음 각 호의 기간 이내에 계약에 관한 청약철회 등을 할 수 있습니다. **단, 방문판매법에 적용되지 않는 경우에는 설치(배송) 후 철회가 불가합니다.**	제7조 임대계약의 청약의 철회 등 임대계약 1.고객은 임대계약의 경우에 한하여(회원제 계약 제외)방문판매 등에 관한 법률(이하 방문판매법이라 한다) 제8조에 의거 다음 각 호의 기간 이내에 계약에 관한 청약철회 등을 할 수 있습니다. **<단서조항 삭제>**
(예시)엘지전자 제5조(청약의 철회권 및 고객부과금) ②전항에 따라 **청약이 철회된 경우** '회사'는 '고객'에게 상품설치 후 사용으로 재활용이 불가능한 소모성 부품(필터)비용 및 **철거비를 청구합니다**.	제5조(청약의 철회권 및 고객부과금) ②전항에 따라 청약이 철회된 경우 '회사'는 '고객'에게 상품설치 후 사용으로 재활용이 불가능한 소모성 부품(필터)비용 **<삭제>**을 청구합니다.

6. 등록비 조항

□ **(시정 전)** 계약해지 시 등록비를 반환하지 않는다고 규정하고 있어 자칫 사업자 귀책 사유로 계약이 해지되는 경우에도 등록비를 반환하지 않는 것으로 해석될 우려가 있었다.[청호나이스, 쿠쿠홈시스]

□ **(불공정성)** 정수기 임대차(임대) 표준약관에서는 사업자 귀책 사유로 계약이 해지된 경우에는 등록비를 고객에게 반환하는 것으로 규정하고 있다.

ㅇ 따라서, 해당 약관조항은 고객의 해제권 또는 해지권을 배제하거나 그 행사를 제한하는 조항, 계약의 해제 또는 해지로 인한 고객의 원상회복 청구권을 부당하게 포기하도록 하는 조항으로서 약관법 제9조 제1호 및 제4호에 해당되어 불공정하다.

□ **(시정 후)** 사업자 귀책 사유로 계약이 해지되는 경우는 등록비를 반환하는 것으로 시정하였다.

시정 전	시정 후
(예시)청호나이스 제5조(대금 지불방법 및 의무) **③본 계약해지 시 임대등록비는 비환불성이므로 반환되지 않습니다.** 단, 임대계약 후 14일이내 계약철회 시에는 예외로 합니다.	제5조(대금 지불방법 및 의무) ③본 계약해지 시 임대등록비는 비환불성이므로 반환되지 않습니다. 단, 임대계약 후 14일이내 **계약철회 혹은 회사의 귀책사유로 계약해지 시 예외로 합니다.**

7. 고객 신용카드 사용 조항

□ **(시정 전)** 고객이 지정한 신용카드가 한도 초과 등으로 인해 자동이체가 불가능할 경우 사업자는 임의로 고객이 보유하고 있는 다른 정상 카드로 출금한다는 급부 제공의 방법을 정하고 있다.[엘지전자, 현대렌탈케어]

□ **(불공정성)** 급부는 계약의 핵심적인 내용으로서 계약당사자 상호 간의 합의를 통하여 결정되어야 할 것이며, 급부 제공의 방법 등 급부의 변경이 있을 때에도 당사자 일방이 독단적으로 결정하거나 변경할 수는 없는 것이다.

ㅇ 따라서, 사업자가 월 임대료 등 급부의 지급카드가 승인 처리되지 않는 경우 임의로 고객 소유의 다른 정상 카드로 출금할 수 있도록 하는 조항은 고객에게 부당하게 불리한 조항이며 상당한 이유 없이 급부의 내용을 사업자가 일방적으로 변경할 수 있도록 권한을 부여

하는 조항으로 약관법 제6조 제2항 제1호 및 제10조 제1호에 해당되어 불공정하다.

□ **(시정 후)** 고객의 신용카드를 사업자 임의로 사용할 수 있게 한 조항을 삭제하였다.

시정 전	시정 후
(예시)현대렌탈케어 제15조(신용카드 결제) ⑥신용카드의 이용 한도 초과, 이용 정지, 유효기간의 경과 등으로 승인 처리되지 아니한 경우 발생하는 책임은 고객이 부담합니다. **다만, 이 경우 고객이 보유한 유효한 카드로 자동 결제하여 승인처리할 수 있습니다.**	제15조(신용카드 결제) ⑥신용카드의 이용 한도 초과, 이용 정지, 유효기간의 경과 등으로 승인 처리되지 아니한 경우 발생하는 책임은 고객이 부담합니다. **<단서 삭제>**

8. 재판관할 조항

□ **(시정 전)** 재판관할을 본사 소재지를 관할하는 법원 또는 서울중앙지방법원으로 정하였다.[에스케이매직, 청호나이스, 쿠쿠홈시스]

□ **(불공정성)** 관할에 관한 규정은 법률상 전속관할에 관한 것을 제외하고는 원칙적으로 계약당사자는 분쟁 발생을 예상하여 당사자 간 합의로 관할법원을 정할 수 있어야 할 것이다.

○ 사업자의 본사 주소지를 기준으로 소송의 관할을 정하는 것은 사업자에게만 유리하고 고객에게는 응소에 불편을 초래하여 소송을 포기하게 하는 결과를 초래할 수 있으므로 당해 약관조항은 고객에게 부당하게 불리한 재판관할의 합의 조항으로서 약관법 제14조 제1호에 해당되어 불공정하다.

□ **(시정 후)** 당사자 간 합의·민사소송법에 의한 재판관할을 따르도록 시정하였다.

9. 기타 불공정 약관조항

□ 기타 폐기비 조항, 임대료 청구 조항, 계약 자동 갱신 조항 등 5건의 불공정 약관조항에 대해서도 시정하였다.

기타 불공정 약관조항
① 폐기비 조항(1개사)
② 물품관리 및 유지 책임 조항(1개사)
③ 임대료 청구 조항(1개사)
④ 계약 자동 갱신 조항(1개사)
⑤ 환불 조항(1개사)

* ① 고객의 사정으로 인한 중도 계약해지 시 물품의 폐기 비용을 고객에게 부담하도록 규정 ② 품질관리의 책임이 사업자에게 있음에도 관리·유지 곤란으로 인한 계약해지 시 오히려 고객이 위약금을 지급하도록 규정 ③ 실제 이용 일수와 상관없이 계약 개시 월의 임대료를 월정액으로 청구하도록 규정 ④ 고객이 사전에 별도의 의사표시를 하지 않으면 계약이 회원제 계약으로 전환되거나 자동 갱신되는 것으로 간주 ⑤ 물품의 정기적 관리를 위한 회원제 계약이 해지될 경우, 환불이 불가하도록 규정

3 기대 효과

□ 빠르게 성장하고 있는 임대 서비스 분야의 불공정 약관을 시정하여 이용자들의 권익이 보호되고, 해당 시장이 건전하게 성장·발전할 수 있는 계기가 될 것으로 기대된다.

○ 특히, 임대업계의 설치비·철거비 부담에 대해 명확히 규정하고, 위약금 외 부당하게 설치비·철거비 등을 부담하게 하여 고객의 청약철회권·해지권 행사를 제한하는 조항 등을 시정함으로써 고객의 권익이 제도적으로 보장되도록 하였다.

□ 공정위는 앞으로도 변화하는 임대 서비스 시장에서의 불공정 약관을 지속적으로 점검하여 관련 분야에서의 소비자 권익 증진을 위해 노력할 계획이다.

붙임 1. 사업자별 불공정 약관조항 현황
2. 약관 시정 전·후 비교표

넓게 듣겠습니다 바르게 알리겠습니다
위 자료를 인용하여 보도할 경우에는
출처를 표기하여 주시기 바랍니다.
www.ftc.go.kr
OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

붙임1 사업자별 불공정 약관조항 현황

번호	불공정 약관조항	교원 프라퍼티	에스케이 매직	엘지 전자	청호 나이스	코웨이	쿠쿠 홈시스	현대 임대케어
1	월 임대료 지연손해금 조항	○	○	○	○	○	○	
2	개인정보 동의 조항				○	○		
3	설치비 조항		○		○	○	○	○
4	철거비 조항		○					○
5	청약철회 조항		○	○			○	
6	등록비 조항				○		○	
7	고객 신용카드 사용 조항			○				○
8	재판관할 조항		○		○		○	
9	폐기비 조항			○				
10	물품관리 및 유지 책임 조항	○						
11	임대료 청구 조항	○						
12	계약 자동갱신 조항						○	
13	환불 조항						○	

붙임2 약관 시정 전·후 비교표

1. 월 임대료 지연손해금 조항

시정 전	시정 후
[교원프라퍼티] [임대청약서 전면 하단 “고객동의 사항”] 5. 지정 이체일까지 임대료 등이 납입이 되지 아니한 때에는 **연체금에 대하여 2%**에 상당하는 가산금이 부과됩니다.	[임대청약서 전면 하단 “고객동의 사항”] 5. 지정 이체일까지 임대료 등이 납입이 되지 아니한 때에는 **연체금액에 대하여 연체일로부터 납입일까지 연 6%**에 상당하는 가산금이 부과됩니다.
제6조(임대등록비 및 임대료 청구) 3)임대료 연체 ②회사는 고객이 지정 이체일까지 임대료 등을 납입하지 아니한 때에는 **연체금액에 대하여 2%**에 상당하는 가산금을 부과한다.	제6조(임대등록비 및 임대료 청구) 3)임대료 연체 ②회사는 고객이 지정 이체일까지 임대료 등을 납입하지 아니한 때에는 **연체금액에 대하여 연체일로부터 납입일까지 연 6%**에 상당하는 가산금을 부과한다.
[에스케이매직] 제5조(연체료) ①고객이 약정일 월 임대료를 납부하지 아니할 경우 연체한 월 임대료에 대하여 연체일로부터 납부일까지 **연 15%의 비율에 의한 연체료를 가산**합니다.	제6조(연체료) ①고객이 약정일 월 임대료를 납부하지 아니할 경우 연체한 월 임대료에 대하여 연체일로부터 납부일까지 **연 6%의 비율에 의한 연체료를 일할계산하여 가산**합니다.
[엘지전자] 제11조(연체료) ①‘고객’이 약정 불입일 이내에 월요금을 납부하지 못한 경우에는 연체한 각 월요금에 대하여 ‘회사’에 정한 **연체료(미납요금의 5/100)**를 가산하여 납부하여야 합니다.	제11조(연체료) ①‘고객’이 약정 불입일 이내에 월요금을 납부하지 못한 경우에는 연체한 각 월요금에 대하여 ‘회사’에 정한 **연체료(미납요금의 연 6%)**를 가산하여 납부하여야 합니다.
[청호나이스] 제8조(연체료) 고객이 약정불입일 이내에 임대료를 납부하지 못한 경우 연체한 월 임대료에 대하여 지연손해금으로 **월 2%의 연체료**를 가산하여 납부하여야 합니다.	제8조(연체료) 고객이 약정불입일 이내에 임대료를 납부하지 못한 경우 연체한 월 임대료에 대하여 지연손해금으로 **연 6%의 연체료**를 가산하여 납부하여야 합니다.
[코웨이] 제5조(연체료) 4. 고객이 임대료 등을 정기 납입일까지 납부하지 아니하면, 회사는 **그 요금의 100분의 2에 상당하는 가산금을** 부과할 수 있습니다.	제5조(연체료) 4. 고객이 임대료 등을 정기 납입일까지 납부하지 아니하면, 회사는 **그 요금의 대하여 연 6%이내의 가산금을 일할계산하여** 부과할 수 있습니다.

시정 전	시정 후
[쿠쿠홈시스] [제14조] 청구 기준 3.고객이 요금을 납부기일까지 납입하지 아니한 때에는 회사는 14일이상의 기간을 정하여 그 이행 등을 최고한 후에도 그 이행이 없을 경우 연체기간에 따라 **매월 연체금액의 100분의 2에서 100분의 8까지** 가산금을 차등적으로 부과합니다.	[제14조] 청구 기준 3.고객이 요금을 납부기일까지 납입하지 아니한 때에는 회사는 14일이상의 기간을 정하여 그 이행 등을 최고한 후에도 그 이행이 없을 경우 **연 6%의 가산금을 부과합니다.**

2. 개인정보 처리 조항

시정 전	시정 후
[청호나이스] [임대계약서 및 인수증 전면 하단부분 개인신용정보제공 이용/조회 및 개인금융거래정보제공에 대한 동의서] **동의(필수)** 2. 본인은 관계법령(개인정보보호법, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률)에 근거하여 임대(임대차)약관 제18조제1항, **제19조 1항 및 제20조**[1]에 기재된 본인의 개인정보 및 신용정보의 수집, 이용 및 제공에 대하여 동의합니다.	[임대계약서 및 인수증 전면 하단부분 개인신용정보제공 이용/조회 및 개인금융거래정보제공에 대한 동의서] **□동의 2.(수집이용동의, 필수) 본인은 관계 법령 개인정보보호법, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 근거하여 임대(임대차) 약관 제18조 제1항에 기재된 본인의 개인정보 및 신용정보의 수집 및 이용에 대하여 동의합니다.** **□동의 3.(수집이용동의, 선택) 본인은 관계 법령 개인정보보호법, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 근거하여 임대(임대차)약관 제18조 제2항에 따른 개인정보의 마케팅 활용에 동의합니다.** **□동의 4.(처리위탁동의, 필수)본인은 관계법령 개인정보보호법, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 근거하여 임대(임대차) 약관 제20조에 따른 개인정보의 처리위탁에 동의합니다.** **□동의 5.(제3자제공동의, 필수) 본인은 관계 법령 개인정보보호법, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 근거하여 임대(임대차)**

시정 전	시정 후
	약관 제19조 제1항 및 제19조 제2항에 따른 개인정보 제3자 제공에 동의합니다. **□동의 6.(제3자제공동의, 선택) 본인은 관계 법령 개인정보보호법, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 근거하여 임대(임대차) 약관 제19조 제3항에 따른 효원상조에 개인정보 제3자 제공에 동의합니다.** **<기존 임대(임대차)약관 제20조를 제18조 제2항으로, 기존 제19조 제1항을 제19조 제3항으로 조항변경>**
[코웨이] [임대계약서 전면 하단부분 고객확인사항란] 1.본인(대리인)은 계약 및 내용을 모두 확인 및 숙지하고, 제품을 정상설치 받았습니다.	[임대계약서 전면 하단부분 고객확인사항란] 1.본인(대리인)은 계약 및 내용을 모두 확인 및 숙지하고, 제품을 정상설치 받았습니다. **□ 동의**
2.개인신용정보 필수적 수집/이용, 조회/제공 및 선택적 수집/이용에 관한 사항은 계약확인시 본인(계약자)에 의하여 동의받은 내용에 따라 처리합니다.(약관 제11조 참조) ※신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제32조, 제33조, 개인정보보호법 제15,제17조 참조	2.개인신용정보 필수적 수집/이용, 조회/제공 및 선택적 수집/이용에 관한 사항은 계약확인시 본인(계약자)에 의하여 동의받은 내용에 따라 처리합니다.(약관 제11조 참조) ※신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제32조, 제33조, 개인정보보호법 제15,제17조 참조 **□ [필수] 개인(신용)정보의 수집·이용에 대한 동의(약관 제11조 1항 참조)** **□ [필수] 개인(신용)정보의 제공·조회에 대한 동의(약관 제11조 3항 참조)** **□ [선택] 개인정보 마케팅 활용에 대한 동의(약관 제11조 2항 참조)**
3. 임대등록비(설치비), 회수비, 임대료, 임대경과 혜택규정을 확인 숙지하였습니다.(약관 제2,5,12조 참조)	3. 임대등록비(가입비), 회수비, 임대료, 임대경과 혜택규정을 확인 숙지하였습니다.(약관 제2,5,12조 참조) **□ 동의**
4~6중략 **□ 동의**	4~6중략 **□ 동의**

시정 전	시정 후
[임대약관] [제11조] 개인정보 및 신용정보의 처리 1.(필수)개인(신용)정보의 수집·이용에 대한 동의 가~나 중략 2.(선택)개인정보의 수집·이용에 대한 동의 가~다 중략 3.(필수)개인정보의 제공·조회에 대한 동의 가~라 중략 **4.위와 같은 개인(신용)정보의 수집·이용 및 제공·조회에 대한 동의를 거부하실 수 있으나, 위 항목에 대하여 동의를 거부한 경우 계약 체결이 불가능할 수 있습니다.**	[임대약관] [제11조] 개인정보 및 신용정보의 처리 1.(필수)개인(신용)정보의 수집·이용에 대한 동의 가~나 중략 2.(선택)개인정보의 수집·이용에 대한 동의 가~다 중략 3.(필수)개인정보의 제공·조회에 대한 동의 가~라 중략 **4.위와 같은 개인(신용)정보의 수집·이용 및 제공·조회에 대한 동의를 거부하실 수 있으나, 필수 항목(1,3항)의 거부시 계약 체결이 불가능할 수 있습니다. 단, 선택 항목(2항)의 경우 동의 여부와 상관없이 계약 체결이 가능합니다.**

3. 설치비 조항

시정 전	시정 후
[에스케이매직] **[SK매직 임대(임대차)계약서(전면) 중간]** *고객이 중도 해지할 경우 할인 또는 면제 적용된 월 임대료, **설치비,** 등록비는 정상가로 환원되어 철거비와 함께 회사에 지급하여야 합니다.	**[SK매직 임대(임대차)계약서(전면) 중간]** *고객이 중도 해지할 경우 할인 또는 면제 적용된 월 임대료, **<삭제>,** 등록비는 정상가로 환원되어 철거비와 함께 회사

1) [임대(임대차)계약조항]
제19조(개인정보 및 개인신용정보의 제공)
①회사는 고객으로부터 취득한 개인정보 및 개인신용정보를 다음과 같은 기준에 따라 개인정보를 제공합니다.
1)제공대상 : **효원상조**
2)제공목적 : 상조 서비스, 제휴서비스, 할인혜택, 상품 및 서비스 안내 제공
3)제공항목 : 성명, 생년월일, 전화번호, 계좌정보, 카드정보, 거래정보(회사와 체결한 내용)
중략..
제20조(개인정보 마케팅 활용)
①회사는 고객으로부터 취득한 개인정보를 다음과 같은 기준에 따라 마케팅에 활용합니다.
1)개인정보 항목 : 성명, 연락처, 이메일
2)**이용목적 : 신제품 및 이벤트 안내, 이벤트 경품/사은품 제공, 할인행사, 고객맞춤마케팅/판촉관련 TM 및 SMS발송**
중략..

시정 전	시정 후
	에 지급하여야 합니다.
제3조(상품의 인도 및 설치, 철거) ②회사는 전항에 의해 발생되는 최초 배송비용을 부담하고**, 고객은 설치비용을 부담합니다.** 배송 및 설치장소에 따라 추가적으로 특수설치(외벽공사, 튜빙선 연장 등)가 필요한 경우 해당 비용도 설치비용에 포함됩니다.	제4조(상품의 인도 및 설치, 철거) **②회사는** 전항에 의해 발생되는 **최초 설치 및 배송비용을 부담합니다.** 단, 배송방법 또는 설치장소에 따라 추가적으로 특수설치(외벽공사, 튜빙선 연장 등)가 필요한 경우 해당 비용은 고객이 부담합니다.
제4조(설치/등록비 및 월 임대료 납부) ①고객은 계약서 전면에 표기된 **설치비/**등록비를 합의한 방법에 따라 회사에 납부하거나, 상품 배송시 설치기사에게 직접 지급하는 방식으로 납부할 수 있습니다. ②전항의 **설치비**/등록비는 설치 및 등록이 완료된 후 객관적으로 반환이 합리적이라고 판단할 수 있는 특별한 사정이 없는 한 반환하지 않습니다. ③계약 체결시 의무사용기간 동안 계속 사용을 조건으로 **설치비/**등록비가 면제된 경우, 고객이 그 기간내에 책임 있는 사유로 계약을 중도해지할 때에는 면제된 **설치비/**등록비를 회사에 납부하여야 합니다.	제5조(설치/등록비 및 월 임대료 납부) ①고객은 계약서 전면에 표기된 **<삭제>**등록비를 합의한 방법에 따라 회사에 납부하거나, 상품 배송시 설치기사에게 직접 지급하는 방식으로 납부할 수 있습니다. ②전항의 **<삭제>**등록비는 설치 및 등록이 완료된 후 객관적으로 반환이 합리적이라고 판단할 수 있는 특별한 사정이 없는 한 반환하지 않습니다. ③계약 체결시 의무사용기간 동안 계속 사용을 조건으로 **<삭제>**등록비가 면제된 경우, 고객이 그 기간내에 책임 있는 사유로 계약을 중도해지할 때에는 면제된 **<삭제>**등록비를 회사에 납부하여야 합니다.
제12조(계약의 해지) ⑤ 본조 제2항 및 제3항에 따른 계약 해지의 경우 고객은 아래의 중도해지 부담금을 회사에 지급하여야 합니다. 중도해지부담금: 할인혜택 반환금+사은품가액+**설치비/**등록비(의무사용기간 유지조건으로 면제받은 경우)+위약금(본 계약 제13조에 따름)+분실료(제품 분실의 경우+철거비	제13조(계약의 해지) ⑤ 본조 제2항 및 제3항에 따른 계약 해지의 경우 고객은 아래의 중도해지 부담금을 회사에 지급하여야 합니다. 중도해지부담금: 할인혜택 반환금+사은품가액+**<삭제>**등록비(의무사용기간 유지조건으로 면제받은 경우)+위약금(본 계약 제13조에 따름)+분실료(제품 분실의 경우+철거비
[청호나이스] 제3조(상품의 인도/설치) ①회사는 고객이 요청하는 장소에 상품을 인도(설치)하며, 운송시 필요한 비용은 회사가 부담하고**(단, 매트리스는 고객부담)** ②**의무사용 기간 도중 계약 해지 시 고객은 회사에게 설치시 발생한 비용을 지급해야 합니다.**(단, 제14일 이내 철회의 경우 제11조 적용)	 제3조(상품의 인도/설치) ①회사는 고객이 요청하는 장소에 상품을 인도(설치)하며, **운송 및 초기설치에 필요한 비용은 회사가 부담합니다. 단, 통상의 설치 비용 외의 추가비용(외벽공사 등)은 고객이 부담합니다.** **<②삭제>**
[코웨이] 제2조 임대 등록비(설치비), 회수비	 제2조 임대 등록비**(가입비)**, 회수비

시정 전	시정 후
1.고객은 회사에 임대 등록비 또는 **설치비(대상 상품에 한함)를 지급합니다.** 2.생략 **3.회사는 상품이 설치되면 실비정산 비용인 설치비를** 청약철회 또는 **해지 등으로 계약이 종료되어도 환불하지 않습니다.**	1.고객은 회사에 임대 **등록비(가입비)<삭제>를 납부합니다.** 2.생략 **<3.삭제>**
[쿠쿠홈시스] [제5조] 계약상품의 인도 및 설치, 철거 2.**제품설치에 소요되는 설치비**와 등록비**는 고객의 부담으로 합니다.**	[쿠쿠홈시스] [제5조] 계약상품의 인도 및 설치, 철거 2.**제품설치에 소요되는 설치비는 회사가 부담합니다.**
[현대렌탈케어] 제4조(상품의 인도 · 설치, 이전 · 철거) **②**회사는 제1항에 따라 소요되는 운송비, 설치비를 최초 설치에 한하여 부담하고, 이후 고객의 사정에 의하여 발생하는 **상품의 이전, 철거 등에 따른 운송비, 설치비, 철거비는 고객이 부담합니다.**	제4조(상품의 인도 · 설치, 이전 · 철거) ②회사는 제1항에 따라 소요되는 운송비, 설치비를 최초 설치에 한하여 부담하고, 이후 고객의 사정에 의하여 발생하는 **상품의 철거에 따른 철거비는 고객이 부담합니다.**
제11조(위약금 등) ①고객은 의무사용기간 중 고객의 사정으로 계약을 해지하거나 상품을 변경하는 경우 고객의 책임있는 사유로 회사가 계약을 해지하는 경우 다음 각호의 비용의 금액의 총 금액(이하 “위약금 등”이라 합니다.)을 회사에 지급하여야 합니다. 2.면제 또는 할인받은 임대료, 등록비, **설치비**	제11조(위약금 등) ①고객은 의무사용기간 중 고객의 사정으로 계약을 해지하거나 상품을 변경하는 경우 고객의 책임있는 사유로 회사가 계약을 해지하는 경우 다음 각호의 비용의 금액의 총 금액(이하 “위약금 등”이라 합니다.)을 회사에 지급하여야 합니다. 2.면제 또는 할인받은 임대료, 등록비 **<삭제>**

4. 철거비 조항

시정 전	시정 후
[에스케이매직] 제3조(상품의 인도 및 설치, 철거) **④계약 중도해지되거나 계약기간이 만료된 경우 상품철거비용은 고객이 부담합니다.**	제4조(상품의 인도 및 설치, 철거) **④계약기간이 만료되거나 본 계약 제13조 제1항 및 제4항의 규정에 의하여 중도해지되는 경우 회사가 상품의 철거비용을 부담합니다. 다만, 본 계약 제13조 제2항, 제3항의 규정에 의하여 중도해지되는 경우에는 고객이 철거비용을 부담합니다.**

시정 전	시정 후
[현대렌탈케어] 제4조(상품의 인도 · 설치, 이전 · 철거) **⑥계약이 종료된 이후 상품의 철거비는 고객이 부담합니다.**	제4조(상품의 인도 · 설치, 이전 · 철거) **⑥계약이 종료된 이후 상품의 철거비는 다음 각 호와 같이 부담합니다.** **1. 제10조 제2항 제1호에 따라 상품의 소유권이 고객에게 이전된 경우에는 고객이 부담합니다.** **2. 제10조 제2항 제2호에 따라 고객이 상품을 반환하는 경우에는 회사가 부담합니다.**

5. 청약철회 조항

시정 전	시정 후
[에스케이매직] 제6조(청약철회 및 효과) ④**제1항[2]에 의한 청약철회의 경우 상품의 철거 및 반환에 필요한 비용은 고객이 부담합니다.**	제7조(청약철회 및 효과) ④**제1항에 의한 청약철회의 경우 상품의 철거 및 반환에 필요한 비용은 청약철회의 근거 법률이 정하는 바에 따릅니다. 다만, 해당 법률이 정하는 기한과 방법에 따르지 않은 청약철회의 경우에는 고객이 상품의 철거 및 반환에 필요한 비용을 부담합니다.**
[엘지전자] [LG케어솔루션(임대) 계약서 전면 '고객확인사항'] ·계약 성립 후 14일 이내 청약 철회 시 소모성 부품 비용과 **철거비,** 기 지급받은 사은품에 해당하는 금액(전액)이 부과됩니다.	[LG케어솔루션(임대) 계약서 전면 '고객확인사항'] ·계약 성립 후 14일 이내 청약 철회 시 소모성 부품 비용, **<삭제>** 기 지급받은 사은품에 해당하는 금액(전액)이 부과됩니다.
제5조(청약의 철회권 및 고객부과금) ②전항에 따라 **청약이 철회된 경우** '회사'는 '고객'에게 상품설치 후 사용으로 재활용이 불가능한 소모성 부품(필터)비용 및 **철거비를 청구합니다**.	**제5조(청약의 철회권 및 고객부과금)** ②전항에 따라 청약이 철회된 경우 '회사'는 '고객'에게 상품설치 후 사용으로 재활용이 불가능한 소모성 부품(필터)비용 **<삭제>**을 청구합니다.
[쿠쿠홈시스] 제7조 임대계약의 청약의 철회 등 임대계약 1.고객은 임대계약의 경우에 한하여(회원제계약 제외)방문판매 등에 관한 법률(이하 방문판매법이라 한다) 제8조에 의거 다음 각 호의 기간 이내에 계약에 관한 청약철회 등을 할 수 있습니다. **단, 방문판매법에 적용되지 않는 경우에는 설치(배송) 후 철회가 불가합니다.**	제7조 임대계약의 청약의 철회 등 임대계약 1.고객은 임대계약의 경우에 한하여(회원제계약 제외)방문판매 등에 관한 법률(이하 방문판매법이라 한다) 제8조에 의거 다음 각 호의 기간 이내에 계약에 관한 청약철회 등을 할 수 있습니다. **<단서조항 삭제>**

6. 등록비 조항

시정 전	시정 후
[청호나이스] 제5조(대금 지불방법 및 의무) **③본 계약해지 시 임대등록비는 비환불성이므로 반환되지 않습니다.** 단, 임대계약 후 14일이내 계약철회 시에는 예외로 합니다.	제5조(대금 지불방법 및 의무) ③본 계약해지 시 임대등록비는 비환불성이므로 반환되지 않습니다. 단, 임대계약 후 14일이내 **계약철회 혹은 회사의 귀책사유로 계약해지 시 예외로 합니다.**
[쿠쿠홈시스] [제12조] 임대계약의 해지-멤버십 제외 1~5 중략 6. **제12조에 의해 임대계약이 해지된 경우** 고객은 회사에게 계약상품을 반환하고 해지월의 실제 사용일까지의 사용기간에 비례하여 정산한 임대료를 지급합니다. **이 경우 임대등록비는 고객에게 반환되지 아니합니다.**	[제12조] 임대계약의 해지-멤버십 제외 1~5 중략 6. **제12조에 의해 임대계약이 해지된 경우** 고객은 회사에게 계약상품을 반환하고 해지월의 실제 사용일까지의 사용기간에 비례하여 정산한 임대료를 지급합니다. **이 경우 임대등록비는 고객에게 반환되지 아니합니다. 단, 회사의 귀책일 경우에는 반환됩니다.**

7. 고객 신용카드 사용 조항

시정 전	시정 후
[엘지전자] II. 자동이체 거래약관 제2조(출금) ③신용카드의 교체, 갱신, 재발급 등의 경우에는 카드사가 납부자에게 제공한 변경된 카드를 통하여 계속 자동이체되며, **납부자가 지정한 신용카드가 사용정지(분실 등 포함)되는 경우에는 납부자가 보유한 다른 정상카드를 통하여 출금됩니다.**	II. 자동이체 거래약관 제2조(출금) **<③삭제>**
[현대렌탈케어] 제15조(신용카드 결제) ⑥신용카드의 이용 한도 초과, 이용 정지, 유효기간의 경과 등으로 승인 처리되지 아니한 경우 발생하는 책임은 고객이 부담합니다. **다만, 이 경우 고객이 보유한 유효한 카드로 자동 결제하여 승인처리할 수 있습니다.**	제15조(신용카드 결제) ⑥신용카드의 이용 한도 초과, 이용 정지, 유효기간의 경과 등으로 승인 처리되지 아니한 경우 발생하는 책임은 고객이 부담합니다. **<단서 삭제>**

2) ①“전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률” 및 “방문판매 등에 관한 법률”이 적용될 경우, 고객은 각 법률이 정하는 기한과 방법에 따라 서면으로 청약의 철회를 할 수 있습니다.

8. 재판관할 조항

시정 전	시정 후
[에스케이매직] 제18조(분쟁처리 및 관할법원) ③본 계약과 관련한 일체의 분쟁에 대하여는 **서울중앙지방법원을 전속적인 관할법원으로 합니다.**	제19조(분쟁처리 및 관할법원) ④본 계약과 관련한 일체의 분쟁에 대하여는 **민사소송법상 관할에 관한 규정에 따른 법원을 관할법원으로 합니다.**
[청호나이스] 제22조(합의관할) 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생하는 경우 회사와 고객은 상호 신뢰를 바탕으로 원만히 해결하기로 하되 합의가 이루어지지 아니하여 소송을 제기하는 경우에는 **서울중앙지방법원을 관할 법원으로 합니다.**	제22조(합의관할) 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생하는 경우 회사와 고객은 상호 신뢰를 바탕으로 원만히 해결하기로 하되 합의가 이루어지지 아니하여 소송을 제기하는 경우에는 **회사와 고객의 합의로 관할 법원을 지정합니다.**
[쿠쿠홈시스] [제21조] 분쟁의 처리 및 관할 법원 2. 이 계약에 관한 분쟁이 발생하여 소송이 필요할 경우 **회사의 소재지 법원을 관할법원으로 합니다.**	[제21조] 분쟁의 처리 및 관할 법원 2. 이 계약에 관한 분쟁이 발생하여 소송이 필요할 경우 **민사소송법상의 관할에 관한 규정을 따릅니다.**

9. 폐기비 조항

시정 전	시정 후
[엘지전자] **[LG케어솔루션(임대)계약서 첫장 고객확인사항]** *계약은 상품 인도/설치 후 성립되며, 계약 후 고객의 임의 해지 시 해약금(위약금+철거비+사은품비용+미납/연체비용 등)이 부과됩니다. 중략 -철거비: 총 계약기간(5년)내 고객 요청에 의한 임의 해지 시 철거비(인건비+운송비+**폐기비**)가 부과됩니다.	**[LG케어솔루션(임대)계약서 첫장 고객확인사항]** 성립되며, 계약 후 고객의 임의 해지 시 해약금(위약금+제품회수/철거비+사은품비용+미납/연체비용 등)이 부과됩니다. 중략 -**제품회수/철거비**: 총 계약기간(5년)내 고객 요청에 의한 임의 해지 시 **제품회수/철거비**(인건비+운송비**+<삭제>**)가 부과됩니다.

10. 물품관리 및 유지 책임 조항

시정 전	시정 후
[교원프라퍼티] 제11조(계약해지) 3)품질의 저하 등으로 상품의 관리 및 유지가 곤란한 사유가 있는 경우 회사는	제11조(계약해지) 3)품질의 저하 등으로 상품의 관리 및 유지가 곤란한 사유가 있는 경우 회사는

시정 전	시정 후
서면으로 계약해지의 통고를 할 수 있으며 고객이 그 통고를 받은 날로부터 14일이 경과하면 해지의 효력이 발생한다. **이 경우 고객은 회사에게 제2항의 위약금을 지급하여야 한다.**	서면으로 계약해지의 통고를 할 수 있으며 고객이 그 통고를 받은 날로부터 14일이 경과하면 해지의 효력이 발생한다. **<삭제>**

11. 임대료 청구 조항

시정 전	시정 후
[교원프라퍼티] 제6조(임대등록비 및 임대료 청구) 2)임대료 ③최초 임대료는 고객의 설치일자에 따라 익월에 일할 계산하여 사용분만큼 청구하며 차익월부터 월정액을 청구한다. 단 일부제품에 한하여(건조기, 세탁기, 에어드레서, 에어컨, 김치냉장고, 안마의자, 매트리스, 전기레인지, LED마스크 등의 제품에 대해서는 **설치월부터 월정액임대료를 청구한다.**	제6조(임대등록비 및 임대료 청구) 2)임대료 ③최초 임대료는 고객의 설치일자에 따라 익월에 일할 계산하여 사용분만큼 청구하며 차익월부터 월정액을 청구한다. **<단서 삭제>**

12. 계약 자동갱신 조항

시정 전	시정 후
[쿠쿠홈시스] [제4조] 계약의 기간 및 의무사용기간 임대계약 1~3 중략 4.임대계약의 만료 후 멤버십 가입 기준에 해당하면 고객이 사전에 멤버십 미가입 의사를 밝히지 않았을 경우 **자동으로 멤버십 계약으로 전환됩니다.** 멤버십계약 1~3 중략 4.**계약기간 만료후 고객의 별도요청이 없다면, 계약은 연단위로 자동갱신됩니다.** 단 최초 설치일로부터 일정기간이 지난 경우 멤버십 요금은 인상될 수 있습니다. 또한 연체가 될 시 갱신되지 않으며 일정기간 경과 후 재가입 요청시 만료시점부터 재가입시점까지 임대료를	[제4조] 계약의 기간 및 의무사용기간 임대계약 1~3 중략 **<4.삭제>** 멤버십계약 1~2 중략 **3.계약기간 만료후 고객의 별도요청이 없다면, 계약은 연단위로 자동갱신됩니다. 단, 회사는 멤버십 계약 만료 50일 전부터 20일전까지 계약만료일을 서면, 우편, SMS 등 쉽게 확인할 수 있는 방법으로 고객에게 통지하고, 고객은 계약의 연장을 거부할 경우 통지받은 일**

시정 전	시정 후
납입 후 가입 가능합니다. 5~6중략	**로부터 14일이내 회사에 연장거부의사를 전달해야 합니다.** **4.약관 제4조내 멥버십계약 4항에서 회사는 고객에게 통지시 기간내 거부의사를 밝히지 않을 경우 계약이 자동연장된다는 내용도 같이 통지합니다.** **5.약관 제4조내 멤버십계약 4항, 5항과 같이 통지되었음에도 고객 거부 의사표시를 하지 아니하면 멤버십은 연단위로 자동갱신됩니다.** 단, 최초 설치일로부터 일정기간이 지난 경우 멤버십 요금은 인상될 수 있습니다. 또한 연체가 될 시 갱신되지 않으며 일정기간 경과 후 재가입 요청시 만료시점부터 재가입시점까지 임대료를 납입 후 가입 가능합니다. 중략
[제17조] 임대소유권 이전 등 만기혜택 제공 2.생략 1)멤버십가입: **임대계약의 만료 후 멤버십 가입기준에 해당하면 고객이 사전에 멥버십 미가입 의사를 밝히지 않을 경우 자동으로 멤버십 계약으로 전환됩니다. 전환된 멤버십 계약은 고객이 멤버십 탈퇴의사를 밝히지 않았다면 연단위로 자동 갱신됩니다.** 단 미납요금이 있을 경우에는 계약이 갱신되지 않습니다. 2)~3)생략	[제17조] 임대소유권 이전 등 만기혜택 제공 2.생략 1)멤버십가입: **임대계약의 만료 후 멤버십 가입기준에 해당하면 고객은 멤버십 서비스에 가입할 수 있습니다.** 단, 미납이 있는 경우 가입이 제한이 있을 수 있습니다. 2)~3)생략

13. 환불 조항

시정 전	시정 후
[쿠쿠홈시스] [제4조] 계약의 기간 및 의무사용기간 멥버십계약 1~5 중략 6.멤버십 계약해지 시 납입한 요금은 **환불이 불가합니다.**	[제4조] 계약의 기간 및 의무사용기간 멥버십계약 1~5 중략 **<6.삭제>**